

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 3656/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20919/2021 से उत्पन्न)

भारत संघ और अन्य

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

नवनीत कुमार

..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव

अनुमति प्रदान की गई।

1. न्यायिक सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्ति की अवधि को एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाने के प्रतिवादी के अनुरोध को दिनांक 11.10.2019 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (संक्षेप में "एसीसी") द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांक 24.10.2019 को प्रतिवादी को सूचित किया गया था। प्रतिवादी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने 27.08.2021 को अनुमति दी थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

2. प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है जिनके कारण इस अपील को दायर किया गया है। दिनांक 19.05.2011 को, प्रतिवादी को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रतिवादी को दिनांक 30.05.2011 को प्रभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिनांक 28.6.2011 को न्यायिक सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ के रूप में कार्यभार संभाला। 2013 में उनके अनुरोध पर प्रतिवादी को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया था। दिनांक 21 मार्च 2014 के संशोधन के माध्यम से नियम 9 और 10 को प्रशासनिक न्यायालय (सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2011 (संक्षिप्त रूप से "नियम 2011") में डाला गया था। नियम 9 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य की नियुक्ति की अवधि के विस्तार से संबंधित है।

3. प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.12.2015 को एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें 2011 के नियमों के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के विस्तार का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने दिनांक 21.12.2015 के एक पत्र द्वारा प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (संक्षेप में "डीओपीटी") को एक प्रस्ताव भेजा। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का प्रस्ताव इंटेलिजेंस ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट के साथ दिनांक 19.02.2016 को चयन समिति के समक्ष रखा गया। इस न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने प्रतिवादी के कार्यकाल को बढ़ाने की सिफारिश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

की। उक्त सिफारिश को दिनांक 08.03.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. दिनांक 01.06.2016 को एसीसी ने डीओपीटी से अनुरोध किया कि वह अतिरिक्त सामग्री के प्रकाश में प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव की फिर से जांच करे। डीओपीटी ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की और उसके बाद एसीसी ने दिनांक 06.03.2017 को प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार का प्रस्ताव वापस कर दिया।

एसीसी का निर्णय चयन समिति के समक्ष रखा गया था जिसकी अध्यक्षता दिनांक 11.03.2017 को इस न्यायालय के एक न्यायाधीश ने की थी। चयन समिति ने प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव को वापस करने के लिए एसीसी के निर्णय पर ध्यान दिया, और सिफारिश की कि मौजूदा रिक्तियों को अगले रिक्ति वर्ष यानी 2017 तक आगे बढ़ाया जाए। चयन समिति के निर्णय को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 06.04.2017 को अनुमोदित किया था। डीओपीटी के पत्र 12.04.2017 दिनांकित द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को चयन समिति के निर्णय के बारे में सूचित किया, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। समिति ने सिफारिश की कि दोनों रिक्तियों को अगले वर्ष यानी 2017 तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

5. प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 6 (3) के अनुसार अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2019 के एक निर्णय द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार किया और अपास्त कर दिया: (i) आदेश दिनांक 06.03.2017 जिसके द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया गया था कि एसीसी ने प्रतिवादी के कार्यकाल के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

विस्तार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है; और (ii) आदेश दिनांक 12.04.2017 जिसके द्वारा डीओपीटी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को चयन समिति के निर्णय के बारे में सूचित किया जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे एसीसी को चयन समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने और 4 महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, एसीसी ने दिनांक 11.10.2019 को एक आदेश पारित किया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में एक अन्य कार्यकाल के लिए प्रतिवादी को नियुक्ति की अवधि बढ़ाने से इनकार किया गया और दिनांक 24.10.2019 को प्रतिवादी को सूचित किया गया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने दिनांक 11.10.2019 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया और सक्षम प्राधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति की अवधि के विस्तार के संबंध में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश देने वाली रिट याचिका की अनुमति दी।

6. उच्च न्यायालय की राय थी कि दिनांक 08.05.2019 के पहले के फैसले के मद्देनजर, डीओपीटी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को लिखे गए दिनांक 12.04.2017 के पत्र को रद्द कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अगले वर्ष यानी 2017 तक रिक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए चयन समिति के निर्णय को भी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और डीओपीटी द्वारा फिर से अवलम्ब नहीं लिया जा सकता था। प्रतिवादी के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त कतिपय शिकायतों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अवधारित किया कि दिनांक 08.05.2019 के निर्णय पारित होने से पहले पूरे अभिलेख की जांच की गई थी, जिसमें यह अवधारित किया गया था कि उक्त शिकायतों में प्रतिवादी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं था। उच्च न्यायालय ने डीओपीटी के प्रस्ताव में गलती पाई क्योंकि उन्होंने अपने पहले के निर्णय दिनांक 08.05.2019 में दर्ज निष्कर्षों को ध्यान में नहीं रखा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के लिए डीओपीटी का उक्त प्रस्ताव आधार था। उच्च न्यायालय का विचार था कि प्रशासनिक विभाग द्वारा की गई सिफारिश जो सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई थी, पर प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार को अस्वीकार करने के उद्देश्य से अवलम्ब नहीं लिया जा सकता था। डीओपीटी के किसी भी तर्क पर विचार किए बिना, 2011 के नियमावली के नियम 9(4) के अनुसार एसीसी का निर्णय सख्ती से होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने एसीसी के निर्णय में दोष पाया क्योंकि यह चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विपरीत था जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और एसीसी को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति की अवधि के विस्तार के लिए नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वत अपर सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करने में त्रुटि की कि चयन समिति द्वारा अगले वर्ष यानी 2017 तक रिक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए की गई सिफारिश, उच्च न्यायालय के दिनांक 08.05.2019 के निर्णय द्वारा अपास्त की गई थी। विद्वान एसजी के अनुसार, चयन समिति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश किए जाने के बाद, अधिकारियों के संज्ञान में आई अतिरिक्त सामग्री को चयन समिति के समक्ष रखा गया था। उसके अनुसार, चयन समिति ने निर्णय लिया कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

जो रिक्तियां प्रतिवादी एवं श्री ए.के. भारद्वाज की नियुक्ति से भरी जानी हैं, उन्हें अगले वर्ष अर्थात् 2017 के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। चयन समिति की उक्त सिफारिश को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अनुमोदन किया था। श्री जैन द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2019 के एक निर्णय द्वारा, केवल सक्षम प्राधिकारी को 2011 के नियमावली के नियम 9(4) के अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में एक उपयुक्त आदेश जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था, पारित किया गया था।

8. प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत ने कहा कि प्रतिवादी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना है। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने डीओपीटी द्वारा दिए गए कुछ इनपुट को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के अनुरोध को नियुक्ति की अवधि बढ़ाने के लिए चयन समिति को भेज दिया। एसीसी द्वारा चयन समिति को जो अनुरोध किया गया था, वह केवल 2016 की रिक्तियों को अगले वर्ष तक ले जाने से संबंधित है, जिसे चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त अनुमोदन किसी अन्य अवधि के लिए अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए नहीं है। प्रतिवादी की ओर से यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय के दिनांक 08.05.2019 के निर्णय ने दिनांक 06.03.2017 की कार्यवाही को अपास्त कर दिया, जिसके द्वारा एसीसी ने प्रतिवादी की नियुक्ति की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस कर दिया था और पत्र दिनांक 12.04.2017 जिसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अध्यक्ष को प्रतिवादी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था। प्रतिवादी के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2019 के अपने फैसले में पहले से ही उन शिकायतों पर विचार किया था जो प्रतिवादी के खिलाफ की गई थीं, जो प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2019 के अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं था जिसके आधार पर कार्यकाल को आगे बढ़ाने के अनुरोध को खारिज किया जा सकता है।

9. इस मामले के तथ्य विवाद में नहीं हैं। प्रारंभ में इस न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने एक अन्य कार्यकाल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में प्रतिवादी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की सिफारिश की। उक्त सिफारिश को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अनुमोदित किया था। इसके बाद, अन्य तथ्य सामने आए, जिसे पूर्व के निर्णय की समीक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा गया था। हमने मूल अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच की है। अभिलेख से स्पष्ट है कि चयन समिति ने अभिलेखित किया कि एसीसी ने प्रतिवादी का कार्यकाल बढ़ा कर रिक्तियों को न भरने का निर्णय लेने के बाद प्रतिवादी और श्री ए.के. भारद्वाज के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव को वापस कर दिया था। चयन समिति द्वारा वर्ष 2017 तक उक्त रिक्तियों को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसलिए, हम प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि 2016 की रिक्तियों को वर्ष 2017 तक आगे ले जाने के लिए चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश प्रतिवादी के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने की नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि चयन समिति द्वारा प्रतिवादी के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश नहीं करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था। चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

10. उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए एक त्रुटि की कि चयन समिति द्वारा रिक्तियों को वर्ष 2017 तक आगे बढ़ाने के लिए की गई सिफारिश को उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश दिनांक 08.05.2019 में खारिज कर दिया था। इस तरह के निष्कर्ष का कारण यह है कि पत्र दिनांक 12.04.2017 जिसके द्वारा डीओपीटी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को सूचित किया कि 2016 की उक्त रिक्तियों को वर्ष 2017 के लिए रिक्तियों के साथ भरा जाएगा, को अपास्त कर दिया गया था। दिनांक 08.05.2019 के निर्णय की बारीकी से जांच से पता चलता है कि उच्च न्यायालय का निर्देश था कि एसीसी को चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित के अनुसार 2011 के नियमों के नियम 9(4) के अनुसार एक आदेश पारित करना चाहिए। दिनांक 12.04.2017 के आदेश को अपास्त करने को चयन समिति की अनुशंसा को अपास्त करने के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

11. एसीसी ने चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के विपरीत कोई निर्णय नहीं लिया जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2019 को जारी निर्देश के अनुसार, एसीसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2019 न तो चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के विपरीत है और न ही उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

12. पूर्वगामी कारणों के लिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपील की अनुमति है।

.....
[न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव]

.....
[न्यायमूर्ति बी. आर. गवई]

नई दिल्ली,

मई 5, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”